

1501623-89.2021.8.26.0066

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2226577/2021 -

DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 19739980 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2226577 -

DEL.INV.GER. BARRETOS, 2226577/2021 - DEL.INV.GER. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América - CEP 14783-195, Fone: (17) 3322-5700, Barretos-SP - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501623-89.2021.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2226577/2021 -

DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 19739980 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2226577 -

DEL.INV.GER. BARRETOS, 2226577/2021 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 156/2021 -

DEL.INV.GER. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO

Vítima:

SAUDE PUBLICA

Réu Preso

Aos 3 de março de 2022, às horas determinadas, nesta comarca de Barretos, estado de São Paulo, aí presente a Excelentíssima Senhora Doutora Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez, Juíza de Direito Titular, comigo escrevente abaixo nomeado, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência virtual de instrução, debates e julgamento, em conformidade com o Provimento CSM 2549/2020, Comunicado CG 250/2020, Comunicado CG 284/2020 e Provimento CSM 2557/2020, todos deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional da Justiça, bem ainda com o Decreto Estadual 64.879/2020 (reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, que atinge o Estado de São Paulo), Decreto Estadual nº 64.881/2020 (decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia de Covid-19), e Decreto Municipal n.º 10.461, de 1.º de abril de 2020 (declara o estado de calamidade pública no município de Barretos para enfrentamento da pandemia decorrente da Covid-19), como medida profilática a evitar a

disseminação do novo coronavírus, de um lado, e com vista a viabilizar a prestação jurisdicional diante da urgência que o caso requer (especialmente propiciar definição em primeira instância àquele que se vê privado da liberdade e processado – artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), de outro, com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, sob a concordância de todas as partes e envolvidos no ato processual, anuência essa estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz respeito ao cumprimento de prazos e tomada de iniciativas processuais, presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real. Verificou-se a participação do Doutor WALTER DE SOUZA VICENTINI VILELA, Promotor de Justiça; Doutor DANILO VICENTE DE ARAUJO SILVA, Defensor Público nomeado ao réu; assim como o acusado MAURO SERGIO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO. Participam também as testemunhas comuns LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO e FABIO FERREIRA VASCONCELOS. Inicialmente a magistrada concedeu prazo à Defesa para realização da entrevista prévia com o acusado, a qual foi realizada de maneira reservada. Para a preservação da privacidade todos os participantes do ato foram removidos da sala de audiência virtual, permanecendo na sala virtual apenas o defensor e o réu. Após encerrado o prazo previamente concedido para a realização da entrevista prévia, os participantes do ato reingressaram na sala de audiência virtual, dando-se início à audiência. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou a Meritíssima Juíza a tomar os depoimentos das testemunhas que ingressaram sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no artigo 210, do Código de Processo Penal, procedendo-se à qualificação em vídeo das pessoas que prestaram depoimento, nos termos do artigo 147 das NSCGJ e, a seguir, a interrogar o acusado pelo sistema de videoconferência (artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e artigo 149, TOMO I, NSCGJ). Após, em debates orais, manifestaram-se o Dr. Promotor de Justiça e o Dr. Defensor. Finalmente, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO, qualificado à fl. 18, é processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia (fls. 145/146). O réu foi notificado (fls. 190) e apresentou defesa preliminar (fls. 210/211). A denúncia foi recebida (fls. 218/222). O réu foi citado (fls. 279). Nesta audiência foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu. O Ministério Público e a Defesa realizaram debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/4), boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de exibição e apreensão (fls. 48), laudo de exame químico toxicológico (fls. 138/140), relatório de investigações (fls. 201/204) e pela prova oral coligida. A autoria é certa e deve ser atribuída ao réu. Na fase inquisitorial ele permaneceu em silêncio e em juízo negou a posse ou propriedade das drogas apreendidas. Em que pese a inocência invocada, esta não tem amparo nas provas orais coligidas. Os policiais militares Tenente Luis Neto e Cabo Vasconcelos narraram que faziam patrulhamento de rotina e, no local dos fatos, de traficância ininterrupta, visualizaram o acusado a esboçar movimentação estranha ao notar a presença deles. Ato contínuo, decidiram pela abordagem e, em poder do acusado, disseram ter localizado 7 pedras de crack e uma porção de maconha, seguido da confissão do comércio de drogas. Nesse contexto, disseram que o acusado ainda lhes indicou uma lixeira, onde foram apreendidas outras diversas pedras de crack. Por fim, afirmaram que o acusado era indicado por usuários de drogas como alguém que estava comercializando estas substâncias ilícitas. Em fato, os policiais militares prestaram depoimento uniforme, com presunção de veracidade dos fatos por eles narrados. Prova contrária, incumbia à Defesa produzir, ônus do qual não se liberou. Em acréscimo, afere-se que o acusado ao ser preso não apresentou qualquer versão defensiva. O silêncio, em que pese um direito constitucional, não é o esperado daquele que injustamente é acusado de um crime tão grave. Não há motivo para imaginar que os policiais militares iriam acusar injustamente o réu por deleite. Ao passo que a versão defensiva trazida pelo réu genérica, desprovida do mínimo de credibilidade. Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena. Sopesados os critérios do artigo 59 e 60, fixo a pena base majorada de 1/3 em razão

dos péssimos antecedentes comprovados nos autos (certidão condenatória de fls. 55 - processo nº 0002855-07.2007, fls. 56/58 - processo nº 0008467-96.2002, fls. 58 - processo nº 0008652-66.2004, fls. 60/61 e processo nº 0010388-22.2004). A múltipla reincidência do réu (certidão condenatória de fls. 54/55 e 98 - processo nº 0000433-59.2007, fls. 60 e 98 - processo nº 0010222-48.2008, fls. 63/64 e 98 - processo nº 0013947-16.2006 e fls. 64/65 e 99 - processo nº 0015320-82.2006), impõe a exasperação da pena em mais 1/3. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 ante a múltipla reincidência e os maus antecedentes ostentados pelo réu. Na ausência de outras causas tendentes à modificação da pena, concretizo-a em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, cada qual arbitrado no patamar mínimo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado em razão do seu montante, dos péssimos antecedentes criminais e da múltipla reincidência do réu. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO ao cumprimento de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Condeno-o, ainda, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no art. 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. O réu, portador de péssimos antecedentes e multirreincidente, foi preso em flagrante delito e permaneceu preso durante toda a instrução processual. Foi condenado nesta quadra pela prática de outro crime gravíssimo, equiparado e hediondo e situado no topo de uma pirâmide que tem em sua base delitos de menor e até maior gravidade, tais como furtos, roubos, receptações, lesões corporais e homicídios. Trata-se de delito que diuturnamente retira a tranquilidade da população local, que se vê às voltas com traficantes disseminando o uso de drogas entre os jovens, seus filhos. Diante desta conjuntura reputo como precipitada a sua soltura nesta ocasião, eis que isso invariavelmente ameaçará a ordem pública. Além disso, não seria sequer lógico mantê-lo preso durante a fase de formação da culpa e posteriormente agraciá-lo com a soltura, quando já condenado em primeiro grau de jurisdição. Por estes motivos nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Transitada em julgado esta decisão, oficie-se ao Juízo Eleitoral desta Comarca para que proceda à suspensão dos direitos políticos do réu, nos termos do art. 15, inc. III, da Constituição da República. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Comunique-se." Consultado o Dr. Promotor de Justiça, por ele foi dito que renuncia ao direito de recorrer da presente sentença. Consultados, réu e defensor, por eles foi manifestado o interesse em recorrer. Pela MM. Juíza foi recebido o recurso da Defesa e determinada a abertura de vista para apresentação das razões de apelo, no prazo legal. Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões. No mais, certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público. Nada mais havendo, encerrou-se a audiência, da qual lavrei o presente termo que depois de lido a achado conforme vai devidamente assinado. Todas as ocorrências do presente ato foram gravadas em mídia pelo Microsoft Teams, a qual foi importada ao sistema SAJ/PG5 e anexada ao presente termo, de acordo com o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Eu, Everton Faria Caieiro Dantas, escrevente, subscrevi.

Juíza de Direito: Dra. Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA